

【압류재산 공매 매각결정 취소 부적정】

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항 제3호에 따르면 매각에 영향을 미치는 타인의 권리(가처분, 가등기 등을 포함)가 존재하는 재산은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데 2020. 6. 23. ☆☆세무서로부터 수임한 체납자 ◀◀◀ 압류재산(XXXX-XXXXX-XXX)의 경우 선순위 가등기가 존재하였으나 이에 대한 별도 조치 없이 공매진행하여 2021. 5. 17. 매각결정(매각금액 10,551천 원)되고 매수인이 잔대금까지 납부하였으나
 - 매수인 소유권이전등기 촉탁 진행 중에 선순위가등기 말소가 불가하여 매각결정이 취소된 사실이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**